

1501083-49.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... porém não informou a razão. Sobre o roubo, naquele momento o réu não confirmou participação no roubo, porém as vítimas tanto do roubo apurado nestes autos como aquele do veículo envolvido no acidente de trânsito mencionado confirmaram ser o réu o autor dos crimes, dos quais ele participou como motorista dos veículos, e teria causado o acidente. A chave do carro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501083-49.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501083-49.2022.8.26.0537 2022/001011

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD HENRIQUE CONDE SANTANA

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

RICHARD HENRIQUE CONDE SANTANA, qualificado a fls. 10, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, porque, no dia 20 de maio de 2022, por volta das 08h30min, na Avenida Dom Pedro I, número 253, Conceição, nesta cidade e Comarca de Diadema, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo desconhecido, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si o veículo I/Kia Sportage EX2 FFG3, placa ELA-6B54, uma carteira com documentos diversos, cartões bancários, a quantia de R\$ 125,00 em espécie e dois aparelhos celulares da marca Samsung, pertencentes à vítima Alberto Gomes da Silva.

Na audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 41/43). O mandado de prisão devidamente cumprido está acostado às fls. 48/49.

A denúncia foi recebida em 25/05/2022 (fls. 58/59).

O réu foi citado (fls. 81) e, às fls. 88/89, respondeu à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 91/92), designou-se audiência de instrução, debates e julgamento que se realizou no dia 11/08/2022, de forma telepresencial, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 e resolução 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ocasião em que foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e interrogado o réu, prosseguindo-se com os debates orais entre as partes.

Em alegações finais, resumidamente, a D. Representante do Ministério Público

requereu a procedência da ação penal, por entender que a prática do crime pelo réu restou bem demonstrada. Ressalta que a vítima reconheceu o acusado pessoalmente tanto em sede policial, como em Juízo como sendo um dos autores do roubo que sofreu, estando tal prova em harmonia com as demais provas produzidas em conjunto. Aponta que as diretrizes do artigo 226 têm natureza de mera recomendação, e sua não observância não deve macular o reconhecimento feito em sede policial. Entende que a causa de aumento relativa ao emprego de arma deve incidir no caso, pois a vítima confirmou ter sido empregado um revólver no roubo. No tocante à dosimetria, pede a fixação da pena acima do mínimo legal ante o alto valor do bem subtraído, o que revela maior lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Na segunda etapa, não se opõe ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Na terceira etapa, requer a incidência das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, as quais entende ter restado bem demonstradas. Requer fixação de valor mínimo para indenização pelos danos causados, decorrentes da prática da infração penal, com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal. Pede, ao final, regime inicial fechado para cumprimento da pena, sem substituição por penas restritivas de direitos, e que seja negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Já a D. Defesa, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial por não observância do quanto disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal; à vítima não foram exibidas outras pessoas parecidas, e a fotografia do réu lhe foi mostrada de antemão. No mérito, requer seja a ação penal julgada improcedente por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Aponta que o réu foi localizado cerca de 30 minutos após os fatos, e não logo em seguida, não se podendo afirmar ter sido ele o autor do roubo. Assim, deve ser prestigiado o princípio da presunção de inocência. Subsidiariamente, pede desclassificação da conduta do acusado para receptação, seguindo-se o procedimento do artigo 384 do Código de Processo penal. Em caso de condenação, no tocante à dosimetria, pede que a pena base seja fixada no patamar mínimo, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais e o réu, primário. Aponta que o valor do veículo não está comprovado nos autos, tratando-se de circunstância inerente ao tipo penal. Na segunda etapa, pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Na derradeira fase da dosimetria, requer o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo, já que a arma mencionada pela vítima não foi apreendida e os depoimentos não permitem concluir por sua utilização. Em caso de reconhecimento de duas causas de aumento, requer incida uma única fração de aumento nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Requer também seja fixado regime inicial aberto para início do cumprimento da pena, computando-se no tempo da pena a ser fixada, o período de tempo em que o acusado permaneceu custodiado por este processo, para fins do quanto disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal. Quanto ao pedido de fixação do valor mínimo a título de reparação de danos em prol da vítima, entende ser incabível ante a imprecisão acerca da quantia e dos prejuízos sofridos, o que inviabiliza o exercício do direito à ampla defesa. Requer ao final seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Após, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Preliminarmente, ressalto que conquanto o reconhecimento não tenha se realizado na Delegacia de Polícia em estrita observância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, a vítima afirmou que não teve dúvidas quanto à identificação do autor dos fatos naquela ocasião. Ainda, em audiência de instrução, foi renovado o reconhecimento, seguindo-se estritamente as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, e o ofendido não mostrou qualquer hesitação em apontar o réu Richard como autor do crime, em procedimento no qual ele foi exibido ao lado de outros dois indivíduos com características semelhantes.

Acrescente-se, ainda, que o reconhecimento não é a única prova que levará a condenação e consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "(...) É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do

reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial" (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021).

Superada a preliminar, passo ao julgamento do mérito.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza, para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitativa restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 17/18), imagens captadas pelas câmeras de monitoramento, (fls. 30/32), laudo pericial do veículo (fls. 115/119) e pela prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Ouvido em Juízo, o réu confessou a prática do crime. Negou ter subtraído o celular, apenas as chaves do carro. Confirmou ter rendido, em concurso com o comparsa, a vítima, arrebatando as chaves; a carteira já estava no carro. Não sabe informar sobre os celulares. Após, saiu na condução do veículo; seu comparsa se evadiu em outro carro, no qual estavam. Afirma que no crime foi utilizado um simulacro, o qual ficou com seu comparsa. Abandonou o veículo na rua Raio de Sol, na tentativa de se evadir, foi comprar um cigarro e então foi abordado. Não conhecia os policiais ouvidos antes dos fatos.

A confissão do réu, ademais, foi corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima Alberto Gomes da Silva narrou que, por volta das 07h30min, deixou sua filha e sua esposa na escola, estacionou seu carro no local dos fatos, quando surgiu um indivíduo que apontou uma arma para seu peito e ordenou que entregasse a chave do carro e ordenou que o acompanhasse até o veículo; imediatamente após surgiu outro rapaz, apontado como sendo o réu que lhe agarrou pelo pescoço, apanhou sua carteira e celulares, e a chave do carro, e também o acompanhou até o automóvel, no qual se evadiu. Afirma que então ligou para a polícia; o carro foi localizado após cerca de uma hora, no bairro Piraporinha. Recuperou sua carteira com o que havia no seu interior; foram subtraídos dois celulares, não subtraíram dinheiro, seu carro sofreu danos, foi danificado durante a fuga e precisou pagar R\$ 9.000,00 de franquia. Os celulares não foram recuperados. Conta que o assaltante foi preso e apresentado na delegacia, e o reconheceu, sem que ele fosse colocado com outra pessoa. Conta que um policial foi até sua empresa, e lhe informou que seu veículo havia sido encontrado, mostrando-lhe a fotografia do roubador, o qual ele, depoente, reconheceu naquele momento, e depois tornou a reconhecer na delegacia. Conta que não foi feito reconhecimento formal, apenas viu o momento em que o acusado passou por ele, depoente. Pôde reconhecer o roubador que subtraiu seus pertences, após agarrá-lo, revistá-lo e sair dirigindo seu carro pela cor da pele, altura, rosto magro e bigode; afirma que pôde gravar bem a fisionomia dele, durante o tempo em que durou a ação delitiva; ele estava com moletom, ou jeans, e blusa. O réu não o agrediu. Reconheceu o réu em Juízo como um dos autores do roubo, o que o revistou. Avalia um dos celulares em R\$ 800,00 e o outro em R\$ 2.200,00. Afirma ter conseguido ver o rosto do réu quando ele o abordou, no percurso de 25 ou 30 metros de distância entre o ponto onde foi rendido até o local onde estava estacionado seu carro. Estima que a ação criminosa tenha durado de 30 segundos a um minuto.

Considere-se, a propósito, que as palavras da vítima em crimes de roubo, que normalmente são praticados na clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descreve com segurança como se deu a prática criminosa e reconhece, da mesma maneira, o réu como a pessoa que cometeu o delito.

Além disso, o depoimento da vítima foi corroborado pelo testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Com efeito, em depoimento bastante seguro, a testemunha Eder Ortiz, policial militar, informou que soube de um acidente de trânsito envolvendo um veículo roubado, próximo ao centro de Diadema. Após, foi informado acerca do roubo Kia

Sportage de cor preta, em local próximo. Uma viatura da região de São Bernardo passou a fazer o acompanhamento do veículo Kia Sportage, na divisa com Diadema, porém perderam contato visual com ele, porém policiais do seu batalhão encontraram o veículo abandonado em uma rua, em local próximo onde haviam perdido contato visual com ele. Questionou as características da pessoa que abandonou o carro, então um morador passou à polícia as imagens do circuito de monitoramento, e passaram a fazer o patrulhamento. Nos arredores, viu que o réu saía do mercadinho e voltou para o interior do estabelecimento, comportamento que lhes chamou atenção e por isso decidiram averiguar; as vestes que ele trajava eram as mesmas que elas descritas como pertencentes ao autor do abandono do veículo; a blusa que o réu trajava estava dentro da mochila. Questionaram o acusado, o qual negava envolvimento com o veículo, porém após lhe exibirem o vídeo e a ele, admitiu ser ele quem figura nas imagens e abandonou o veículo. Ele disse que estava levando o veículo para Santo André, porém não informou a razão. Sobre o roubo, naquele momento o réu não confirmou participação no roubo, porém as vítimas tanto do roubo apurado nestes autos como aquele do veículo envolvido no acidente de trânsito mencionado confirmaram ser o réu o autor dos crimes, dos quais ele participou como motorista dos veículos, e teria causado o acidente. A chave do carro ele indicou, estava numa rua lateral daquela onde foi abandonado o carro, a alguns metros do local onde o veículo estava estacionado, no chão. Os pertences da vítima estavam no veículo, inclusive a carteira. O réu trazia dentro da mochila blusas e um celular, pelo que se lembra. Nunca viu o réu antes dos fatos. Informa ter a vítima reconhecido o réu como autor do roubo. Reconhece as imagens de fls. 30/32 como sendo aquelas a que se referiu, captadas pela câmera de monitoramento. No mesmo sentido, a testemunha Antonio Carlos de Almeida Júnior, também policial militar, narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que no dia do fato, foi irradiado via COPOM um roubo de veículo, um Kia Sportage preto, e logo após equipes policiais de São Bernardo passaram a fazer o acompanhamento do veículo, o qual rumava sentido bairro Piraporinha, Diadema, porém perderam-no de vista na altura da divisa com o município de Diadema. Uma das equipes policiais conseguiu localizar o veículo abandonado em uma via, no Parque Anchieta, e após feita a varredura pelo local, em local próximo, o indivíduo cujas características conferiam com aquelas informadas via COPOM; ele estava dentro de um estabelecimento comercial e ao avistar a viatura policial retornou para dentro do local. Estranhando tal comportamento, decidiram abordá-lo. No local, ele estava com uma mochila preta nas costas, uma blusa, e as calças dele possuíam as mesmas listras mencionadas via COPOM. Indagado, disse que estava fazendo entrega de currículos, porém na bolsa havia apenas a blusa cinza escura e papéis que não eram currículos. Receberam as imagens do circuito de segurança de residências nos arredores, e puderam ver que as características do indivíduo vista nas imagens batiam com aquelas do réu, o qual admitiu que uma pessoa havia lhe telefonado indicando onde estavam as chaves do automóvel e onde ele deveria ser abandonado, para posteriormente ser encaminhado para desmonte. A chave do veículo foi localizada em uma rua no quarteirão seguinte àquele em que o bem foi abandonado, no chão, em ponto indicado pelo acusado. No veículo, foi localizada a carteira da vítima. Não conhecia o réu antes dos fatos.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Ademais, nada existe nos autos indicando que a vítima ou os policiais conhecessem o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Aliás, o próprio réu nada falou nesse sentido.

Verifica-se, portanto, que, na manhã do dia dos fatos, a vítima estacionou seu veículo Kia Sportage na Avenida Dom Pedro I, na altura do número 253, quando o réu e seu comparsa se aproximaram e a abordaram. O comparsa não identificado anunciou o assalto e, apontando-lhe uma arma de fogo, exigiu que o ofendido entregasse a chave do carro, após o que o réu surgiu e o agarrou por trás e arrebatou a carteira

e os celulares que o ofendido trazia consigo. Ato contínuo, o réu se apoderou das chaves do veículo mencionado e se evadiu na condução dele, enquanto seu comparsa foi embora no carro a bordo de outro carro, no qual estava em companhia do réu. Ocorre que a vítima, tão logo os roubadores foram embora, de imediato informou a polícia militar o ocorrido. As características do automóvel da vítima e também a descrição das vestimentas utilizadas pelo suspeito foram repassadas às testemunhas policiais, as quais também sabiam que o veículo tinha acabado de escapar de uma perseguição policial e havia tomado o sentido do bairro Piraporinha, nesta comarca; em patrulhamento pela referida localidade, encontraram o automóvel abandonado. Logo após, nos arredores, puderam ver o momento em que o réu saía de um estabelecimento comercial; ele, ao notar a presença da equipe policial, imediatamente retornou para o interior do local, razão pela qual os policiais optaram por abordá-lo. Durante a abordagem, os policiais receberam imagens captadas por câmeras de monitoramento instaladas na vizinhança do estabelecimento, e puderam notar que o réu vestia as mesmas roupas do indivíduo que nelas aparecia, cujas características lhes tinham sido fornecidas anteriormente, desembarcando do veículo pertencente ao ofendido, subtraído havia alguns minutos antes (fls. 30/32). Confrontado com as imagens, o acusado reconheceu ser ele quem figura nelas, e até indicou o local exato onde as chaves do carro da vítima estavam, sem admitir participação no roubo, segundo o narrado pelos policiais em Juízo. Todavia, o réu confessou a participação no crime em seu interrogatório judicial. A vítima, por seu turno, pôde reconhecer o réu pessoalmente, tanto em sede policial como também em Juízo, como sendo um dos autores do roubo que sofreu. Destacou que visualizou o rosto do acusado no momento da abordagem e registrou ter conseguido memorizar muito bem a fisionomia dele.

Nessas condições, a condenação do réu pela prática do crime de roubo é a medida de rigor que se impõe.

Observe que o concurso de pessoas e o emprego de arma também ficaram bem demonstrados pela prova oral, não se podendo, portanto, cogitar de afastamento.

Quanto à qualificadora da arma de fogo, ressalto que o fato de não ter sido apreendida e periciada não enseja o afastamento da mencionada majorante, porque a vítima pôde afirmar com total segurança que o comparsa do réu apontou-lhe uma arma de fogo e não existe motivo nos autos para desacreditar as suas palavras.

Ressalto que, se o depoimento da vítima tem força suficiente para ensejar o reconhecimento da autoria e consequente condenação, com mais razão deve ser aceito para justificar o aumento da pena. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Recurso da Defesa - Preliminar de ausência de apreensão e perícia do objeto material - Inadmissibilidade - "A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima - Igualmente para a configuração da causa de aumento utilização de arma de fogo, bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que esta não seja apreendida - Preliminar rejeitada. Mérito Absolvição por insuficiência probatória - Improcedência - Os depoimentos da vítima e testemunhas, são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia - Participação de menor importância - Não cabimento - Réu que exerceu participação relevante na empreitada criminoso, já que, juntamente com seus comparsas, serviu de motorista para estes para o sucesso da empreitada criminoso - Afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo - Inviabilidade - Majorante comprovada pelo depoimento da vítima - Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §, 2º, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova - Precedentes STF - Pretendida fixação de regime prisional mãos brando - Inviabilidade - A gravidade dos fatos justificam o regime inicial fechado - Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não se apresenta socialmente recomendável - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0015266-60.2017.8.26.0348; Relator Des. Sérgio Ribas; 8ª Câmara. Direito Criminal. Julgamento: 23/10/2019).

Deste modo, não se pode afastar a incidência das referidas causas de aumento.

Passo, então, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao

princípio da humanidade, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal de 1988 e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes (fls. 33/34 e 35/37). Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos e circunstâncias próprios da conduta. As consequências, porém, tenho que ultrapassaram aquelas insitas ao crime de roubo e devem ser valoradas negativamente, pois o réu acabou danificando o veículo pertencente à vítima enquanto estava na condução do bem, na esteira da consumação do delito, o que pode ser constatado também pela análise do laudo de fls. 115/119. A vítima afirmou ter sido obrigada a arcar com os custos para realização do conserto do carro, tendo portanto de suportar prejuízos além daqueles inerentes à subtração do bem. Assim, fixo as penas-base em 1/6 acima do piso legal, ou seja, em 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda fase, trata-se de réu primário (fls. 33/34 e 35/37). Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, as penas retornam ao mínimo cominado em lei, ou seja, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, exaspero a pena em 1/3, nos termos do § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, totalizando em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Comprovado, ainda, o emprego de arma de fogo, como já mencionado, aumento a pena na proporção de 2/3, chegando a 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa, que torno definitiva, à míngua de outros elementos que tenham o condão de alterá-la.

Deixo de aplicar uma única exasperação da reprimenda, com fulcro no artigo 68, parágrafo único do Código Penal, em função da gravidade concreta da conduta, e por entender que configuraria violação ao princípio da proporcionalidade e da individualização das penas. Sobre o tema, a jurisprudência:

"Pois é perfeitamente admissível a aplicação cumulada entre a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo com as demais previstas no art. 157, §2º, do Código Penal, eis que o legislador não fez qualquer ressalva nesse sentido e admitir-se o contrário resultaria em situações injustas para com aquele que comete roubo mediante arma de fogo, mas sem concorrer com qualquer outra circunstância judicial prevista no dispositivo retro mencionado, haja vista que ele seria punido com o mesmo rigor que aquele que pratica a infração penal utilizando revólver e em concurso de agentes, por exemplo. Verifica-se, também que a previsão constante do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, trata-se de mera faculdade do Magistrado, podendo assim, não ser aplicada conforme a necessidade indicada no caso concreto, como se faz no presente, diante da gravidade da conduta dos acusados, a merecer maior rigor na aplicação da lei penal. Se está diante, portanto, ao contrário do alegado pela combativa defesa, de faculdade do Magistrado e não um dever legal." (TJSP; Apelação Criminal 1501387-22.2019.8.26.0224; Rel. Des. FREITAS FILHO; j. 05/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020).

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, o único compatível com a quantidade de pena aplicada, conforme disposto no artigo 33, §2º, alínea 'a' do Código Penal. Saliento, também para o fim de justificar a aplicação do regime mais severo, que o delito de roubo, com ou sem o emprego de arma de fogo, tem se mostrado verdadeira chaga, de proporções alarmantes nos grandes centros urbanos brasileiros, em especial nas últimas décadas, e não raro com consequências trágicas, exigindo assim uma resposta mais enérgica por parte dos órgãos e agentes do Estado com vistas à sua repressão.

Inviável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, posto que tal medida encontra óbice no quanto disposto no artigo 44, inciso I do Código Penal, tendo em conta o montante de pena fixado e por se tratar de crime cometido com emprego de grave ameaça contra a pessoa. Também não se mostra possível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada.

Impossível, ainda, aplicar disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal,

pois, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, ou seja, desde o flagrante até a presente decisão, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime.

Deixo de fixar valor mínimo para fins de reparação dos danos causados pela infração, com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, haja vista não existir avaliação formal dos bens subtraídos e não recuperados e a descrição deles com maiores detalhes, não se prestando a substituir tais parâmetros a avaliação feita pela vítima em audiência. O mesmo vale para o valor de franquia por ela indicado. Ressalto que o valor a ser fixado pelo juízo criminal para reparação do dano causado pela infração é sempre o mínimo, e deve ser comprovável de plano. Assim, o mais conveniente é a vítima recorrer ao juízo cível para pleitear eventual indenização, inclusive em virtude de danos morais que entenda ter sofrido, por estar o referido juízo em melhores condições de aferir a real condição econômica e financeira dos envolvidos com vistas a fixar o justo valor da reparação.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu RICHARD HENRIQUE CONDE SANTANA à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa no valor unitário mínimo legal, por se achar incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois tal medida é incompatível com o presente decreto condenatório e com o regime fixado para o início do cumprimento da pena.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no artigo 4º, §, 9º, alínea "a", da Lei Estadual 11.608/03 e artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, que não abrangem valores eventualmente já depositados nos autos.

Quanto ao boné e a blusa que permanecem apreendidos (fls. 17/18), caso não haja pedido de restituição no prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado, fica autorizada a doação para entidade beneficente da Comarca. Caso estejam em mau estado de conservação, deverão ser encaminhados para destruição após o decurso do referido prazo. Anoto que o veículo, a carteira e o dinheiro subtraídos foram restituídos à vítima, enquanto os celulares não foram recuperados. Sentença não proferida em audiência. Publique-se e intime-se as partes. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA